

1509925-09.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/02/2022

... desconfiaram da prática de tráfico em local já conhecido. Ao decidirem pela abordagem, detiveram o réu na posse de uma sacola com os entorpecentes, ao lado de dois usuários, Pedro Henrique e Igor, também conduzidos a delegacia. O réu, na ocasião, admitiu informalmente o tráfico.

A versão dada pelo réu no inquérito, a fls. 14/15, na presença de seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1509925-09.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1509925-09.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

JOAO PEDRO PEREIRA DOS SANTOS

Vistos.

João Pedro Pereira dos Santos foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c artigo 40, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 22.04.2021, por volta das 13:00 horas, na Rua Emílio de Souza Docca, Jabaquara, trazia consigo, guardava e entregava, para fim de tráfico, 110 pedras de crack, 07 porções de maconha e 02 porções de cocaína.

Na instrução foram ouvidas três testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a procedência parcial da ação penal, com o afastamento da causa de aumento, e a defesa a absolvição.

É o relatório.

Decido.

Não se cogita de qualquer nulidade nos autos, quanto a elaboração do BO e atos investigatórios, como sustentado pela defesa a fls. 185. A um, ela não esclareceu de forma objetiva no que consistira o seu prejuízo e, a dois, embora assista ao advogado, evidentemente, acompanhar seu cliente nos atos de inquérito, cuida-se de um procedimento inquisitivo, onde cumpre-lhe zelar pela legalidade, mas não interferir nos atos da autoridade policial.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 18/20, 21 e 222/223.

Os policiais civis informaram que, após breve campanha com viatura descaracterizada, desconfiaram da prática de tráfico em local já conhecido. Ao decidirem pela abordagem, detiveram o réu na posse de uma sacola com os entorpecentes, ao lado de dois usuários, Pedro Henrique e Igor, também conduzidos a delegacia. O réu, na ocasião, admitiu informalmente o tráfico.

A versão dada pelo réu no inquérito, a fls. 14/15, na presença de seu advogado, e repetida na esfera judicial, de que fora ao local apenas fazer uma tatuagem, sendo preso de modo arbitrário, não convence.

Nota-se que foi pego com R\$ 20,00, que nega ser da venda de entorpecentes. Mas, o valor da tatuagem seria, como declarou, de R\$ 70,00. Se na polícia não soube explicar essa diferença, sob o contraditório aventou que pagaria o restante por pix. O estranho é que nenhum celular tinha consigo, sendo este o instrumento comum utilizado nessa operação. Ademais, não trouxe o referido tatuador para confirmar sua alegação.

João Pedro também afirmou no inquérito que a abordagem policial se deu após um menino entregar uma marmita na localidade, enquanto em juízo informou que um rapaz passou em disparada correndo da polícia, a qual deteve o réu.

Mais: o referido rapaz trazia algo na mão que não pode precisar. Sobre a sacola com a droga, apenas a percebeu ao ver um policial nela mexendo quando o levaram para a viatura, divergindo de sua exposição anterior, de que a encontraram depois de vasculharem as imediações.

Ouvido em juízo, a testemunha civil Igor confirmou que foi até lá na companhia de seu colega Pedro Henrique, porque este queria adquirir entorpecente, vindo a polícia a deter ambos e o traficante, que faria a venda, no caso o réu.

Pedro Henrique, inquirido a fls. 13, depôs no mesmo sentido, apontando o réu como traficante.

Assim, a prova é coesa no essencial quanto a autoria.

O MP, porém, tem razão ao pedir o afastamento da causa de aumento de pena, pois as testemunhas não souberam precisar se havia uma unidade de saúde próxima.

Isso posto, julgo PARCIALMENTE procedente a ação penal, para condenar o réu João Pedro Pereira dos Santos como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é primário e de bons antecedentes, a fls. 204/205, como tal se entendendo a ausência de condenação precedente transitada em julgado. Fixo-lhe a pena no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Faz jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, estando preenchidos os requisitos legais. Anote-se que as passagens que registra quando menor de idade, a fls. 32, não se prestam a agravar sua situação nem podem ser consideradas, de forma isolada, para aferir sua personalidade e conduta social.

Em função da quantidade, 26,5g a fls. 222/223, adota-se o redutor de 2/3, o que perfaz em definitivo a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Possível, ainda, sua equiparação ao pequeno traficante, com o que, na esteira da jurisprudência do E. STF, substitui-se sua pena privativa de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período, mais 10 dias multa, adotado o critério acima indicado.

O regime inicial de cumprimento, se necessário for, será o aberto. Faculto-lhe recorrer em liberdade.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.  
P.R.I.  
São Paulo, 18 de fevereiro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior  
Juiz de Direito